



WEBINAR EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

**Bastidores da pauta tributária
nas Cortes Superiores e no CARF**SEXTA,
06/03 às 10h

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto da Corte](#)**Direto da Corte** PRO

STF pauta julgamento sobre suspensão de benefícios a empresas da Moratória da Soja

Equipe JOTA PRO Tributos

25/02/2026 | 18:51

Você vai ver por aqui:

- Moratória da [Soja](#)
- [Cide](#) remessas
- Difal de [ICMS](#)

**Tipo de julgamento** : virtual**Processo** : [ADI 7774](#)**Partes** : PCdoB, PSOL, PV e Rede x governador e Assembleia Legislativa do Estado do Estado de Mato Grosso**Relator** : Flávio Dino

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomará o julgamento de referendo à liminar que suspendeu todos os processos na Justiça e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que discutem a legalidade da Moratória da Soja. A discussão está pautada para o plenário virtual de 6 a 13 de março. Até agora, há quatro votos para manter a cautelar do relator, ministro Flávio Dino.

Em novembro, a Corte referendou outra liminar de Dino, no mesmo processo, para restabelecer a partir de 2026 dispositivo de lei de Mato Grosso que veda benefícios fiscais a empresas que participam de acordos comerciais para a limitação da expansão agropecuária.

Em 18 de março, os ministros devem julgar, em ambiente físico, a ADI 7775, que trata de dispositivo de Rondônia semelhante ao do Mato Grosso. No plenário virtual, havia três votos em concordância à tese de Dino, nos mesmos termos da ADI 7774.

O mérito da questão ainda deve ser analisado pelo plenário em outra ocasião, ainda não definida.

STF vai julgar recurso sobre Cide a partir de 6 de março

Tipo de julgamento : físico

Processo : RE 928943 ([Tema 914](#))

Partes : Scania Latin America Ltda. X União

Relator : Flávio Dino

O Supremo Tribunal Federal (STF) pautou para 6 de março o julgamento do recurso que busca restringir a amplitude da tese fixada sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre remessas ao exterior. O caso foi agendado no plenário virtual de 6 a 13 de março.

Em agosto, por maioria de votos, a Corte declarou constitucional a incidência da Cide. Prevaleceu o entendimento de que o tributo alcança, além de contratos de exploração de tecnologia, também serviços técnicos e de assistência administrativa prestados por residentes ou domiciliados no exterior.

Nos embargos de declaração, os amici curiae defendem o afastamento da cobrança da Cide-Tecnologia sobre as operações com direitos autorais sobre obras audiovisuais. Entidades como Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (Abta), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) argumentam que estas operações já estão no campo de incidência de outra contribuição de intervenção no domínio econômico, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

Os embargos do contribuinte no caso concreto, Scania Latin America Ltda, não foram pautados até o momento. Neles, a empresa pede a limitação da tese aos contratos com transferência de tecnologia. Caso não seja possível, pede a modulação de efeitos da decisão para proteger quem deixou de pagar a contribuição ou agiu com base em decisões judiciais ou administrativas anteriores até a data de julgamento do mérito no STF.

STF vai julgar recurso contra modulação sobre o Difal de ICMS em operações interestaduais

Tipo de julgamento : virtual

Processo : RE 1426271 ([Tema 1266](#))

Partes : Estado do Ceará x ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A.

Relator : Alexandre de Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar recurso protocolado pelo estado do Ceará contra a modulação definida no julgamento sobre a anterioridade do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes. O caso estará em análise no plenário virtual de 6 a 13 de março.

A tese firmada no julgamento foi de que o Difal de ICMS deve seguir a anterioridade nonagesimal, ou seja, de 90 dias. Com isso, os contribuintes poderão ser cobrados a partir de abril de 2022. A tese firmada foi desfavorável aos

contribuintes, que pediam a aplicação cumulativa da anterioridade anual, adiando a exigência para 2023. A decisão, contudo, foi modulada para proteger empresas que ajuizaram ações até novembro de 2023 e deixaram de recolher o tributo em 2022.

Em embargos de declaração, o Ceará propõe alterações na modulação para que ela não se aplique a contribuintes que não tiveram decisão judicial favorável ou que tiveram liminar condicionada a depósito judicial.

O advogado da empresa no caso concreto, Leonel Martins Bispo, da BMM – Advocacia Empresarial, diz ter expectativa de que o acórdão seja mantido. "Um argumento de peso adotado pelo Supremo ao modular foi justamente o fato de que a União teria uma perda de arrecadação se os contribuintes que não pagaram o Difal tivessem agora que fazê-lo. Isso porque tais contribuintes poderiam, então, deduzir esse desembolso da base do IR e da CSLL. Assim, para que o Supremo pudesse dar provimento aos declaratórios do Estado, seria necessário rever uma premissa adotada no acórdão anterior, que envolve a preservação da arrecadação da União", afirmou.

Leia mais

- Receita afasta possibilidade de crédito adicional em [exclusão de ICMS](#) do PIS/Cofins
- Carf mantém [incentivo da Sudene](#) a transporte de gás para área não beneficiada
- STF julgará com repercussão geral contribuição sobre [13º pago em aviso prévio](#)



Katarina Moraes
Repórter

Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:0

MATINAL PRO

Projeto que cria exame nacional para médicos avança no Congresso

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Redata perde validade e Haddad vai tentar solução com Alcolumbre

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

DIRETO DO CARF PRO

Vista suspende julgamento sobre estornos de superveniências na CSLL

25 DE FEVEREIRO DE 2026 | 22:26

JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da
Semana

Impacto nas
Instituições

Risco Político

PRO TRIBUTOS

Apostas da
Semana

Direto do
CARF

PRO TRABALHISTA

Apostas da
Semana

Direto da
Corte

PRO SAÚDE

Apostas da
Semana

Bastidores
da Saúde

Direto da
Anvisa/ANS

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

SOBRE O JOTA

Estúdio
JOTA

Ética JOTA

Política de
Privacidade

Alertas

Direto da
Corte

Direto da
Fonte

Direto da
Corte

Energia

Política de
diversidade 

Direto do
Legislativo

Giro nos TRT's

Direto do
Legislativo

Opinião e
Análise

Seus Dados 

Matinal

Relatório
Especial

Matinal

Coberturas
Especiais

Termos de
Uso 

Relatórios
Especiais

Relatório
Especial

Direito
trabalhista

Quem
Somos 

Alertas

Eleições

Blog 

FAQ | Contato | Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA